

1502094-65.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Alexandro Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... [processo 1500488-70.2019.8.26.0047 (tráfico) - fls. 139/140], porém incide também a atenuante da confissão, a qual, na linha da mais atualizada orientação jurisprudencial, independe ter sido ou não qualificada. Destarte, compenso as circunstâncias agravante e atenuante supramencionadas e, por conseguinte, mantenho a reprimenda no patamar acima estabelecido, qual seja, 3 meses e 12 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502094-65.2021.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502094-65.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2167771/2021 - DEL.DEF.MUL. ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandro Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal, porque, no dia 06 de junho de 2021, às 14:00 h, na Rua Felício Mandalho, nº 11, Centro, nesta Cidade e Comarca de Assis, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade física de Julia Neves Souza, sua companheira, ao agredi-la com chutes e socos.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo se apurou, as partes mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de cinco meses.

Na ocasião dos fatos, ANTONIO teria descoberto uma traição da vítima, indo até a casa desta. Chegando no local dos fatos, jogou o aparelho celular de JULIA no chão, danificando-o totalmente e, após, passou a agredi-la com chutes e socos, causando-lhe as lesões corporais descritas às fls. 14/15.

A denúncia foi recebida (fl. 78). O réu foi citado (fl. 102) e apresentou defesa (fls. 105/107). Rejeitada esta, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 108/109).

Realizada a instrução, a vítima foi ouvida, tendo o réu sido interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

II - Fundamentação

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), laudo de lesão corporal (fls. 16/17) e pelas demais provas produzidas em Juízo.

No tocante à materialidade, observo que o laudo pericial acostado às fls. 16/17, produzido no dia seguinte aos fatos, atestou que a vítima apresentava equimose peri orbicular esquerda e no braço direito, além de escoriações na região infra orbicular esquerda e no braço esquerdo, concluindo pela configuração de lesão corporal de natureza leve. Ademais, a vítima narrou com riqueza de detalhes as lesões por ela suportadas e as repercussões que dela advieram à sua rotina. Por outro giro, a autoria é igualmente inconteste. De fato, nesse sentido foram as declarações da vítima, confirmadas pela confissão do réu.

Assim, e considerando-se que a violência foi perpetrada contra mulher, com quem o réu mantivera relação íntima de afeto, a conduta em que incorreu se amolda ao tipo penal descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Por fim, não há que se falar em exclusão de antijuridicidade, visto que não há qualquer dado que corrobore a tese de que o réu agiu para repelir a injusta agressão atual ou iminente da vítima.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 129, §9º, do Código Penal) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena merece ser fixada acima do mínimo legal, haja vista as consequências do crime, que deixou várias marcas no rosto da vítima, as quais teriam ensejado a restrição de aparição em público. Tais consequências, segundo compreendo, exorbitam daquelas estritamente inerentes ao tipo penal e autorizam reprimenda mais rigorosa, razão pela qual fixo a pena-base em 3 meses e 12 dias de detenção.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência [processo 1500488-70.2019.8.26.0047 (tráfico) - fls. 139/140], porém incide também a atenuante da confissão, a qual, na linha da mais atualizada orientação jurisprudencial, independe ter sido ou não qualificada. Destarte, compenso as circunstâncias agravante e atenuante supramencionadas e, por conseguinte, mantenho a reprimenda no patamar acima estabelecido, qual seja, 3 meses e 12 dias de detenção, tornando-a definitiva à míngua de outras circunstâncias a serem sopesadas.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS ao cumprimento de 3 meses e 12 dias de detenção, por infração ao artigo 129, §9º, do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, tendo em vista a existência de uma circunstância desfavorável, bem como da reincidência do réu.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível a conversão em penas alternativas, a teor do art. 44, I, do CP, e Súmula 588 do STJ.

Suspensão condicional da pena: inviável, pois o sentenciado é reincidente (art. 77, I, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos (CF, art. 15, III);

Arbitro os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio. Expeça-se certidão.

Dispensar o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

Assis, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA